

四川迪康科技药业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- **交易内容：**本公司向熊成东、张新民、邓先模、罗朝瑛、罗福成、李晓萍 6 位自然人购买其拥有的公司控股子公司成都迪康中科生物医学材料有限公司（以下简称“迪康中科”）3.947%的股份。因自然人股东之一张新民先生为公司副总经理，本次股权转让构成关联交易。
- **交易完成后对上市公司的影响：**迪康中科系本公司控股子公司，盈利状况稳定，本次收购迪康中科自然人的股权将增加本公司对迪康中科的持股比例，是迪康药业通过资产整合强化主业经营的实质性举措，对实现迪康药业全局性发展战略具有积极意义。
- **过去 24 个月是否发生与同一关联人的交易：**否。
- **关联人回避事宜：**本次董事会无需要回避表决的关联董事。

一、关联交易概述

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本公司向熊成东、张新民、邓先模、罗朝瑛、罗福成、李晓萍6位自然人购买其拥有的迪康中科3.947%的股份，确定以该标的股权所对应的迪康中科2009年6月30日的净资产值3.33元/每股为基础，综合考虑迪康中科无形资产及盈利水平等因素，作价3.8元/每股。2009年11月17日，本公司与熊成东、张新民、邓先模、罗朝瑛、罗福成、李晓萍6位自然人签署了《股权转让协议》。

因张新民系公司副总经理，根据有关规定，上述交易属关联交易。该关联交易事项已于事前获得公司三名独立董事认可，独立董事对此均表示同意并发表了独立意见。本次董事会无需要回避表决的关联董事。

二、关联方介绍

（一）关联方：

本次股权出让方均系迪康中科自然人股东，分别为熊成东、张新民、邓先模、罗朝瑛、罗福成、李晓萍，其中张新民先生系关联自然人。

张新民先生个人情况如下：

张新民先生，现年 51 岁。曾就职于四川省皮革研究所、中国科学院成都有机化学研究所（研究员）、美国艺康(ECOLAB)化工公司、德国 BASE 化学公司等单位，2002 年至今历任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理、副总经理。

（二）交易各方的关系

张新民先生持有迪康中科51万股的股份，占迪康中科总股本的1.342%。因张新民先生为公司副总经理，根据有关规定，上述交易属关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为熊成东、张新民、邓先模、罗朝瑛、罗福成、李晓萍6位自然人拥有的迪康中科3.947%的股份，其中包括关联自然人张新民先生所持有的迪康中科1.342%的股份。

迪康中科系公司控股子公司，成立于 2000 年 3 月，注册资本为 3800 万元；注册地点：成都市高新区西部园区迪康大道一号；经审计的 2009 年 6 月 30 日总资产 138,641,318.3 元，净资产 126,409,119.43 元，2009 年上半年实现净利润 6,154,006.64 元。

迪康中科经营范围为研究、开发、生产、销售Ⅲ类植入材料及人工器官；医用高分子材料及制品；卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂，并提供相关技术咨询、技术转让、技术服务（国家有专项规定的除外）。

交易标的数量及价款的具体情况：

股东名称	股份总额（万股）	持股比例（%）	转让价款（万元）
熊成东	65	1.710%	247.00
张新民	51	1.342%	193.80

邓先模	15	0.395%	57.00
罗朝瑛	7	0.184%	26.60
罗福成	7	0.184%	26.60
李晓萍	5	0.132%	19.00
合计	150	3.9473%	570

该标的股权不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

四、关联交易协议的主要内容

1、签署协议各方的法定名称：

出让方：熊成东、张新民、邓先模、罗朝瑛、罗福成、李晓萍

受让方：四川迪康科技药业股份有限公司

2、协议签署日期：2009年11月17日

3、协议签署地点：四川省成都市

4、交易标的：出让方合法拥有的迪康中科3.947%的股份。

5、定价政策和交易价格：

经双方协商一致，确定以该标的股权所对应的迪康中科2009年6月30日的净资产值3.33元/每股为基础，综合考虑迪康中科无形资产及盈利水平等因素，作价3.8元/每股，共计人民币570万元。

6、交易结算方式：出受方应于2010年1月31日前向受让方支付全部转让价款。

7、协议生效条件和生效时间：《股权转让协议》须获得本公司董事会审议通过，并经协议各方签字盖章后生效。

五、关联交易目的和原则

（一）关联交易目的

迪康中科系本公司控股子公司，其生产的“PDLLA骨折内固定螺钉”产品是本公司拳头产品，产品上市以来盈利状况稳定。本次股权收购将增加本公司对迪康中科的持股比例，是迪康药业通过资产整合强化主业经营的实质性举措，对实现迪康药业全局性发展战略具有积极意义。

（二）关联交易的原则

- 1、坚持公开、公平、公正的原则，充分保护全体股东特别是中小股东的利益；
- 2、遵守有关法律、法规规定，规范操作的原则；
- 3、诚实、信用、协商一致的原则；
- 4、服务于迪康药业整体发展利益的原则。

六、董事会对本次关联交易的意见

本公司董事会就上述关联交易对上市公司的影响出具以下意见：

本公司董事会认为，收购迪康中科的股权有利于公司集中资源经营医药主业，符合公司战略发展的需要。本次关联交易符合有关法律法规的要求，体现了公开、公平、公正的原则，维护了全体股东特别是非关联股东的利益，有利于迪康药业的长远发展。

七、独立董事意见

本公司独立董事认为，本次关联交易有利于公司长远发展，符合公司和股东的利益，关联交易进行的方式和关联交易的价格是公平和合理的，没有损害非关联股东的利益。

八、历史关联交易情况

无

九、备查文件目录

- 1、《四川迪康科技药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《四川迪康科技药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3、《独立董事意见函》
- 4、《股权转让协议》

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月十九日